

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

## **3º SIMULADO**

### **GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO**

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

**BIZU DO CONCURSEIRO X**

Vá e vença

## **INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO**

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: \_\_\_\_\_

## LÍNGUA PORTUGUESA

**01.** Assinale a alternativa em que a oração intercalada está pontuada corretamente.

- (A) O soldado, quando percebeu o erro, avisou o sargento.
- (B) O soldado, quando percebeu o erro avisou o sargento.
- (C) O soldado, quando percebeu, o erro, avisou o sargento.
- (D) O soldado quando percebeu o erro avisou, o sargento.
- (E) O soldado quando percebeu o erro, avisou o sargento.

**Gabarito: A** - A oração adverbial intercalada deve ser isolada por duas vírgulas, sem separar verbo e complemento.

**02.** Preencha as lacunas: “O motorista \_\_\_\_ as regras de circulação, e a penalidade lhe foi \_\_\_\_ imediatamente.”

- (A) infligiu / infringida
- (B) infringiu / infringida
- (C) infligiu / infligida
- (D) infringiu / infligida
- (E) infringia / infligidas

**Gabarito: D** - “Infringir” é violar (infringir regras); “infligir” é aplicar (penalidade infligida).

**03.** Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme o Acordo Ortográfico em vigor.

- (A) ideia, heróico, voo, feiura
- (B) ideia, heroico, vôo, feiura
- (C) idéia, heroico, voo, feiura
- (D) ideia, heroico, voo, feiura
- (E) ideia, heroico, voo, feiúra

**Gabarito: D** - Perderam o acento: ditongos abertos “ei/oi” em paroxítonas (ideia, heroico), o circunflexo em “oo” (voo) e o acento do “i/u” tônico após ditongo (feiúra).

**04.** Em “Os agentes têm trabalhado à noite”, a locução verbal “têm trabalhado” é formada por

- (A) verbo auxiliar no presente e verbo principal no particípio
- (B) verbo auxiliar no pretérito e verbo principal no infinitivo
- (C) verbo principal no presente e verbo auxiliar no gerúndio
- (D) verbo auxiliar no presente e verbo principal no gerúndio
- (E) dois verbos principais no presente do indicativo

**Gabarito: A** - “Têm” (presente do verbo ter) é auxiliar; “trabalhado” é o particípio do verbo principal.

**05.** Assinale a alternativa em que a palavra “jovem” funciona como adjetivo.

- (A) A guarda jovem recebeu um elogio.
- (B) O jovem recebeu um elogio.
- (C) Todo jovem precisa de orientação.
- (D) Um jovem entrou no posto.
- (E) Os jovens ajudaram na campanha.

**Gabarito: A** - Só na primeira “jovem” caracteriza um substantivo (“guarda”); nas demais, é o próprio substantivo.

**06.** Leia o texto. Marcos entregou o relatório ao chefe, que o leu em silêncio e o devolveu com anotações. No trecho, o termo “que” e o pronome “o”, em “que o leu”, referem-se, respectivamente, a

- (A) relatório e Marcos.
- (B) Marcos e chefe.
- (C) relatório e chefe.
- (D) chefe e Marcos.
- (E) chefe e relatório.

**Gabarito: E** - “Que” retoma “o chefe”, sujeito de “leu”; “o” retoma “o relatório”, objeto lido.

**07.** Assinale a alternativa em que os dois-pontos introduzem corretamente uma enumeração.

- (A) A mochila de emergência tem: três itens, lanterna, rádio e apito.
- (B) A mochila de emergência tem três itens, lanterna: rádio e apito.
- (C) A mochila de emergência tem três itens: lanterna, rádio e apito.
- (D) A mochila de emergência tem três, itens: lanterna, rádio, e apito.
- (E) A mochila de emergência tem três itens lanterna: rádio, e apito.

**Gabarito: C** - Os dois-pontos vêm após a oração completa ("tem três itens") e antes da enumeração que a detalha.

**08.** Assinale a alternativa em que o ponto e vírgula está empregado adequadamente para separar itens de uma enumeração que já contém vírgulas.

- (A) A equipe é formada por Ana; a coordenadora, Bruno; o motorista, e Carla; a enfermeira.
- (B) A equipe; é formada por Ana, a coordenadora, Bruno, o motorista, e Carla, a enfermeira.
- (C) A equipe é formada por: Ana, a coordenadora; Bruno; o motorista; e Carla, a enfermeira.
- (D) A equipe é formada por Ana, a coordenadora; Bruno, o motorista; e Carla, a enfermeira.
- (E) A equipe é formada; por Ana, a coordenadora; Bruno, o motorista; Carla, a enfermeira.

**Gabarito: D** - O ponto e vírgula separa cada item completo (nome + aposto), cujas vírgulas internas isolam os apostos.

**09.** Assinale a alternativa em que o termo "se" é conjunção integrante.

- (A) O guarda feriu-se durante a abordagem.
- (B) O chefe quer saber se o plantão foi cumprido.
- (C) Vende-se este veículo apreendido.
- (D) Se estudar, você será aprovado.
- (E) Falou-se muito sobre o caso.

**Gabarito: B** - Em "saber se o plantão foi cumprido", "se" introduz oração subordinada substantiva objetiva direta. As demais: apassivadora, reflexivo, indeterminação e condicional.

**10.** Leia o texto. A biblioteca do bairro ampliou o horário: agora abre também aos sábados, das 8h às 12h. Segundo a coordenadora, o número de crianças inscritas nas oficinas de leitura triplicou desde que a mudança foi anunciada. Com base no texto, é correto afirmar que a ampliação do horário

- (A) levou ao fechamento das oficinas durante os dias de semana.
- (B) coincidiu com um aumento expressivo da procura pelas oficinas.
- (C) foi uma exigência apresentada pelas crianças inscritas.
- (D) diminuiu o número de visitantes nas manhãs de sábado.
- (E) ocorreu depois que a coordenadora deixou o cargo.

**Gabarito: B** - O texto informa que as inscrições triplicaram desde o anúncio da mudança, o que indica aumento da procura. As demais afirmações não têm apoio no texto.

**11.** Leia o texto. O síndico garantiu que o elevador ficaria pronto em dois dias. Já se passaram dois meses, e os moradores seguem subindo os oito andares a pé — um ótimo condicionamento físico, dizem, sem rir. No trecho, a expressão "um ótimo condicionamento físico" é empregada com

- (A) sentido literal, para elogiar o esforço dos moradores.
- (B) objetividade, para informar o resultado de uma pesquisa.
- (C) tom publicitário, para promover a prática de exercícios.
- (D) ironia, para criticar a demora no conserto do elevador.
- (E) linguagem técnica, própria de um laudo de engenharia.

**Gabarito: D** - O trecho "sem rir" revela que o elogio é irônico: os moradores criticam a demora do conserto.

**12.** Leia o texto. O novo viaduto liga o centro ao porto, foi inaugurado em março, tem 400 metros e possui duas faixas por sentido. Para mim, é a obra mais bonita da cidade. O trecho em que o autor expressa uma opinião pessoal é

- (A) “é a obra mais bonita da cidade”.
- (B) “liga o centro ao porto”.
- (C) “foi inaugurado em março”.
- (D) “tem 400 metros”.
- (E) “possui duas faixas por sentido”.

**Gabarito: A** - Só a avaliação de beleza, introduzida por “Para mim”, é subjetiva; os demais trechos informam fatos verificáveis.

## MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

**13.** Duas fitas, uma de 180 cm e outra de 270 cm, serão cortadas em pedaços de mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras. O número total de pedaços obtidos será

- (A) 15
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 9
- (E) 3

**Gabarito: B** -  $MDC(180, 270) = 90$  cm. A primeira fita rende 2 pedaços e a segunda, 3; total de 5.

**14.** Um relógio é acertado ao meio-dia e passa a atrasar 4 minutos a cada hora. Quando o horário correto for 18 h, esse relógio marcará

- (A) 17h36min
- (B) 17h24min
- (C) 17h32min
- (D) 17h40min
- (E) 17h44min

**Gabarito: A** - Em 6 horas o atraso é  $6 \times 4 = 24$  minutos; logo marca  $18h - 24min = 17h36min$ .

**15.** Uma conta de R\$ 340,00 foi paga com atraso e recebeu multa de 4% sobre o valor. O total pago foi de

- (A) R\$ 344,00
- (B) R\$ 354,00
- (C) R\$ 380,00
- (D) R\$ 353,60
- (E) R\$ 352,40

**Gabarito: D** - Multa:  $0,04 \cdot 340 = 13,60$ . Total:  $340 + 13,60 = 353,60$ .

**16.** Cada ângulo interno de um polígono regular mede  $150^\circ$ . Esse polígono tem

- (A) 8 lados
- (B) 10 lados
- (C) 14 lados
- (D) 15 lados
- (E) 12 lados

**Gabarito: E** - Ângulo externo =  $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ , e  $360^\circ \div 30^\circ = 12$  lados.

**17.** Em certo mês, o dia 5 é um domingo. Nesse mesmo mês, o dia 29 será

- (A) segunda-feira
- (B) terça-feira
- (C) quinta-feira
- (D) sábado
- (E) quarta-feira

**Gabarito: E** - De 5 a 29 passam 24 dias, ou seja, 3 semanas e 3 dias; domingo + 3 dias = quarta-feira.

**18.** Se  $x - y = 4$  e  $2x + y = 17$ , então o valor de  $3x - y$  é

- (A) 18
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 20
- (E) 22

**Gabarito: A** - Somando as equações,  $3x = 21$  e  $x = 7$ ; logo  $y = 3$  e  $3x - y = 21 - 3 = 18$ .

**19.** Entre os números a seguir, o único que é irracional é

- (A) 0,333...
- (B)  $-1,5$
- (C)  $\sqrt{20}$
- (D)  $22/7$
- (E)  $\sqrt{49}$

**Gabarito: C** -  $\sqrt{49} = 7$ ,  $0,333... = 1/3$ ,  $22/7$  e  $-1,5$  são racionais;  $\sqrt{20}$  não é raiz exata e não pode ser escrito como fração.

**20.** A diagonal de um quadrado mede  $6\sqrt{2}$  cm. O perímetro desse quadrado, em cm, é

- (A) 12
- (B) 18
- (C) 24
- (D)  $24\sqrt{2}$
- (E) 36

**Gabarito: C** - Diagonal = lado $\cdot\sqrt{2}$ , logo o lado mede 6 cm e o perímetro,  $4 \times 6 = 24$  cm.

## INFORMÁTICA

**21.** Um backup incremental copia

- (A) somente os arquivos que foram excluídos do disco do usuário.
- (B) apenas os arquivos do sistema operacional instalado na máquina.
- (C) somente os arquivos que estão abertos no momento da cópia.
- (D) apenas os arquivos novos ou alterados após o último backup.
- (E) todos os arquivos selecionados, a cada vez que for executado.

**Gabarito: D** - O incremental economiza tempo e espaço ao copiar só o que mudou desde o último backup.

**22.** Entre os dispositivos a seguir, aquele classificado como periférico de saída é

- (A) a impressora.
- (B) o microfone de um computador.
- (C) o teclado de um computador.
- (D) o mouse óptico de um computador.
- (E) o scanner de mesa de um computador.

**Gabarito: A** - A impressora recebe dados do computador e os apresenta em papel; os demais são de entrada.

**23.** Ao acionar o recurso Encaminhar em uma mensagem recebida, o usuário pretende

- (A) arquivar a mensagem em uma pasta de segurança do e-mail.
- (B) bloquear o remetente da mensagem que foi recebida.
- (C) enviar o conteúdo da mensagem a outras pessoas.
- (D) responder somente ao remetente original da mensagem recebida.
- (E) excluir a mensagem da caixa de entrada do próprio usuário.

**Gabarito: C** - Encaminhar repassa a mensagem a novos destinatários.

**24.** No Microsoft Teams, uma equipe é

- (A) um programa antivírus integrado ao aplicativo de comunicação.
- (B) um arquivo de texto compartilhado entre vários usuários da rede.
- (C) um tipo de reunião realizada somente sem áudio ou vídeo.
- (D) uma pasta exclusiva para guardar e-mails antigos do usuário.
- (E) um grupo de pessoas com objetivo comum, dividido em canais.

**Gabarito: E** - As equipes agrupam pessoas, conversas, arquivos e ferramentas em canais.

**25.** No PowerPoint 2016, a exibição que mostra todos os slides em miniaturas, facilitando reorganizá-los por arrastar e soltar, é o

- (A) Modo de Leitura.
- (B) Modo de Estrutura de Tópicos.
- (C) Classificador de Slides.
- (D) Slide Mestre.
- (E) Página de Anotações.

**Gabarito: C** - O Classificador de Slides exibe miniaturas e permite reordenar os slides.

## ATUALIDADES

**26.** A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) tem como diretriz a prioridade dos

- (A) serviços de transporte privado por aplicativo sobre os de transporte coletivo regular.
- (B) veículos de carga sobre pedestres e ciclistas, para fluidez do abastecimento comercial.
- (C) modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e do transporte público coletivo sobre o individual motorizado.
- (D) automóveis particulares sobre o transporte público coletivo, nas vias das áreas centrais e nos corredores principais.
- (E) transportes individuais motorizados sobre os modos não motorizados em áreas urbanas.

**Gabarito: C** - O art. 6º, II, da Lei 12.587/2012 prioriza pedestres, ciclistas e o transporte coletivo na organização da mobilidade.

**27.** O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 11 trata de

- (A) assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem.
- (B) garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis em escala global.
- (C) combater a mudança do clima e seus impactos por meio de ações globais coordenadas.
- (D) tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
- (E) reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles, com foco na renda.

**Gabarito: D** - O ODS 11 é o das cidades e comunidades sustentáveis, ligado a moradia, mobilidade, segurança e redução de riscos de desastres.

**28.** O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é um exemplo de mecanismo do federalismo fiscal brasileiro porque

- (A) obriga cada Município a repassar toda a sua arrecadação ao Estado, que a redistribui.
- (B) extingue a autonomia financeira das capitais dos Estados e do Distrito Federal.
- (C) transfere aos Municípios parte da arrecadação de tributos federais, reduzindo desigualdades regionais.
- (D) permite que a União cobre tributos municipais em seu próprio benefício e os retenha integralmente nos cofres federais.
- (E) financia exclusivamente as despesas das Forças Armadas e dos serviços de defesa nacional.

**Gabarito: C** - O FPM é transferência constitucional de receitas federais que fortalece a autonomia financeira dos Municípios.

## CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

**29.** Conceder-se-á mandado de injunção sempre que

- (A) houver ameaça concreta à liberdade de locomoção de alguém por abuso de poder.
- (B) for necessário retificar dados pessoais constantes de registros ou bancos públicos.
- (C) ato lesivo ao patrimônio público precisar ser anulado.
- (D) direito líquido e certo for violado por autoridade pública.
- (E) a falta de norma regulamentadora inviabilizar direitos e liberdades constitucionais.

**Gabarito: E** - O art. 5º, LXXI, prevê o mandado de injunção diante da falta de norma regulamentadora que inviabilize direitos e liberdades constitucionais.

**30.** A ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão e visa a anular ato lesivo

- (A) ao direito líquido e certo de associação de classe ou de sindicato.
- (B) ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.
- (C) à liberdade de locomoção de pessoa detida, por abuso de autoridade.
- (D) ao exercício de direitos inviabilizado pela omissão normativa.
- (E) à privacidade de dados pessoais mantidos em bancos públicos.

**Gabarito: B** - O art. 5º, LXXIII, legitima o cidadão a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

**31.** A segurança viária, segundo o art. 144, § 10, da Constituição Federal, compreende

- (A) exclusivamente a fiscalização e a aplicação de multas de trânsito pelos órgãos executivos.
- (B) educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei.
- (C) apenas o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- (D) a engenharia de tráfego e o licenciamento, sem ações de educação.
- (E) somente a educação para o trânsito nas escolas públicas.

**Gabarito: B** - O art. 144, § 10, I, define a segurança viária como educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei.

**32.** Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União,

- (A) a polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- (B) o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública nos Estados.
- (C) o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- (D) a segurança dos estabelecimentos penais estaduais.
- (E) as atividades de defesa civil e de proteção ao patrimônio público estadual.

**Gabarito: A** - O art. 144, § 4º, atribui às polícias civis a polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

## LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

**33.** Entre os requisitos básicos para investidura em cargo na guarda municipal, a idoneidade moral é comprovada por

- (A) investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.
- (B) atestado de bons antecedentes fornecido apenas pelo comandante da Polícia Militar da região do candidato.
- (C) certidão de quitação expedida exclusivamente pela Justiça Eleitoral, dispensada investigação social.
- (D) declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da lei, no ato da inscrição no concurso.
- (E) carta de recomendação assinada por dois vereadores do Município, dispensadas certidões judiciais.

**Gabarito: A** - O art. 10, VII, exige idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões do Judiciário estadual, federal e distrital.

**34.** O uso progressivo da força pelos agentes de segurança deve obedecer ao princípio de que o nível de força empregado seja

- (A) sempre máximo desde o início da abordagem, para garantir a rendição imediata de qualquer pessoa, independentemente de sua conduta.
- (B) sempre mínimo e invariável, mesmo diante de agressão com arma ou de risco iminente de morte.
- (C) definido unicamente pelo humor e pela experiência pessoal de cada agente na ocasião.
- (D) escolhido conforme a gravidade da pena do crime atribuído ao suspeito no momento da abordagem.
- (E) proporcional à resistência ou ameaça apresentada, aumentando ou diminuindo conforme a evolução da situação.

**Gabarito: E** - A progressividade ajusta o nível de força à resistência ou ameaça, em respeito à necessidade e à proporcionalidade.

**35.** Ao presenciar a prática de um crime em flagrante, o guarda municipal, no exercício de sua atividade e respeitando os direitos do preso, deve

- (A) liberar o autor após advertência, se ele pedir desculpas ao agente e prometer não reincidir, orientando a vítima a resolver o caso por conta própria.
- (B) manter o autor detido por tempo indeterminado na sede da guarda, até que a vítima compareça.
- (C) aplicar a pena de multa no próprio local, em substituição à prisão e ao registro da ocorrência.
- (D) entregar o autor à vítima, para que ela decida, por conta própria, o que fazer com ele.
- (E) apresentar o autor à autoridade competente, sem violência desnecessária, comunicando os fatos e informando-lhe seus direitos.

**Gabarito: E** - Em flagrante, o agente deve conduzir o autor à autoridade competente, respeitada sua integridade e assegurados os direitos constitucionais do preso.

**36.** Constitui princípio mínimo de atuação das guardas municipais, previsto no Estatuto, a

- (A) repressão ostensiva à criminalidade organizada de caráter interestadual.
- (B) manutenção da ordem pública em todo o território do Estado e do Distrito Federal.
- (C) apuração de infrações penais por meio de inquérito policial e perícia oficial.
- (D) preservação da hierarquia e da disciplina de natureza militar na corporação.
- (E) preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas.

**Gabarito: E** - O art. 3º, II, inclui entre os princípios mínimos a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas.

**37.** Ao lado do patrulhamento preventivo e do uso progressivo da força, figura entre os princípios mínimos de atuação das guardas municipais o

- (A) caráter militar da estrutura hierárquica interna.
- (B) dever de investigação criminal supletiva nos bairros.
- (C) sigilo absoluto sobre as ocorrências atendidas.
- (D) compromisso com a evolução social da comunidade.
- (E) monopólio do policiamento ostensivo no Município.

**Gabarito: D** - O art. 3º, IV, prevê o compromisso com a evolução social da comunidade como princípio mínimo.

**38.** Ao chegar a uma ocorrência de crime com vestígios materiais, o guarda municipal deve, enquanto aguarda a polícia competente, em regra

- (A) recolher todos os objetos do local e levá-los para a sede da guarda, para guarda e conferência posterior.
- (B) isolar e preservar o local, evitando alterações nos vestígios, e prestar as informações iniciais colhidas.
- (C) limpar o local para evitar riscos à saúde pública, antes mesmo da chegada da perícia oficial.
- (D) permitir a livre circulação de curiosos no local, para que eles possam prestar testemunhos informais.
- (E) abandonar o local após registrar fotografias com o aparelho pessoal, sem comunicar a ocorrência.

**Gabarito: B** - A preservação do local evita a perda de vestígios e garante a validade da perícia (arts. 6º, I, e 169 do CPP), cabendo à guarda isolar o local e informar.

**39.** A busca pessoal pode ser realizada pelo agente, independentemente de mandado, quando houver prisão ou

- (A) ordem verbal de superior hierárquico, ainda que não exista qualquer elemento concreto sobre a conduta da pessoa a ser revistada.
- (B) denúncia anônima genérica, sem qualquer outro elemento que a corrobore ou confirme.
- (C) simples fato de a pessoa residir em local considerado de alta criminalidade pela vizinhança.
- (D) fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.
- (E) vontade do agente de verificar o histórico criminal do cidadão em sistemas de consulta.

**Gabarito: D** - O art. 244 do CPP dispensa mandado na busca pessoal em caso de prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

**40.** Segundo o § 1º do art. 15 do Estatuto, nos primeiros quatro anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por

- (A) membro da própria guarda eleito pelos demais guardas, por voto direto e secreto, para mandato fixo.
- (B) profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social.
- (C) promotor de justiça designado pelo Ministério Público, sem necessidade de formação na área de segurança.
- (D) servidor efetivo da guarda, sem qualquer exceção, ainda que a corporação tenha acabado de ser criada.
- (E) oficial da reserva da Polícia Militar, obrigatoriamente, com patente mínima de major ou superior.

**Gabarito: B** - O § 1º do art. 15 admite, nos quatro primeiros anos, direção por profissional estranho aos quadros, preferencialmente da área de segurança ou defesa social.

## DIREITO PENAL

**41.** Um motorista, apostando corrida em via movimentada, não deseja atropelar ninguém, mas prevê que isso pode ocorrer e, mesmo assim, continua, aceitando o risco. Pelo Código Penal, sua conduta é de crime

- (A) culposo, por imprudência, pois ele não queria o resultado em nenhum momento.
- (B) doloso, pois o agente assumiu o risco do resultado.
- (C) culposo, por negligência, pois deixou de tomar a cautela devida na via.
- (D) preterdoloso, pois o resultado foi mais grave do que aquele desejado.
- (E) atípico, pois não houve vontade dirigida a produzir o resultado.

**Gabarito: B** - Pelo art. 18, I, o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo (dolo eventual).

**42.** Configura o crime de lesão corporal (art. 129, caput) a conduta de

- (A) ofender a integridade corporal ou a saúde alheia.
- (B) ofender a honra de outrem por meio de palavras injuriosas.
- (C) constranger alguém, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda.
- (D) expor a perigo a vida de outrem, sem produzir qualquer lesão.
- (E) subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

**Gabarito: A** - O art. 129 define a lesão corporal como a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem.

**43.** Em regra, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos quando a pena aplicada não for superior a quatro anos e o crime

- (A) tiver sido cometido por funcionário público.
- (B) não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
- (C) for hediondo, desde que o réu seja primário.
- (D) tiver sido cometido em concurso de pessoas.
- (E) for punido com reclusão, em qualquer hipótese.

**Gabarito: B** - O art. 44, I, permite a substituição para pena não superior a quatro anos em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa (ou, se culposo, qualquer que seja a pena).

**44.** O que distingue a apropriação indébita (art. 168) do furto é o fato de que, na apropriação indébita, o agente

- (A) subtrai a coisa sem que ela esteja na posse do agente.
- (B) usa violência contra a vítima para obter a coisa pretendida.
- (C) engana a vítima para que ela lhe entregue a coisa voluntariamente.
- (D) já tem a posse ou a detenção da coisa e dela se apropria.
- (E) adquire a coisa sabendo que ela é produto de crime.

**Gabarito: D** - Na apropriação indébita, a posse ou detenção é anterior e lícita, e o agente inverte o ânimo, apropriando-se da coisa; no furto há subtração.

## DIREITO PROCESSUAL PENAL

**45.** O art. 155 do CPP veda que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essa regra decorre de o juiz formar sua convicção pela

- (A) vinculação obrigatória ao laudo pericial e ao relatório do delegado.
- (B) tariffação das provas colhidas pela autoridade policial no inquérito.
- (C) livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.
- (D) prevalência absoluta da confissão do acusado sobre as demais provas.
- (E) presunção de veracidade dos atos praticados na fase policial.

**Gabarito: C** - O art. 155 do CPP exige que a convicção do juiz se forme pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não bastando elementos do inquérito, salvo provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

**46.** Ao autor do fato que, após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer,

- (A) será obrigado a pagar multa imediata para ser liberado.
- (B) não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.
- (C) será submetido a prisão temporária por cinco dias.
- (D) será mantido preso até a realização da audiência preliminar.
- (E) será preso em flagrante e liberado somente mediante fiança.

**Gabarito: B** - O parágrafo único do art. 69 da Lei nº 9.099/1995 afasta a prisão em flagrante e a fiança nessas hipóteses.

**47.** No mesmo prazo de 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, na qual constam

- (A) o resultado do exame de corpo de delito e o laudo pericial.
- (B) o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.
- (C) a data da audiência de instrução e o nome do juiz da causa.
- (D) a lista dos bens apreendidos e o valor da fiança arbitrada.
- (E) a classificação definitiva do crime e a pena a ser aplicada.

**Gabarito: B** - O art. 306, § 2º, determina que a nota de culpa, assinada pela autoridade, informe o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

**48.** Entre as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP está

- (A) a perda definitiva do cargo público ocupado pelo acusado, antes da sentença.
- (B) a interdição temporária de direitos por dois anos, a critério do delegado.
- (C) o pagamento de multa em favor da vítima do crime, como medida cautelar.
- (D) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, para quem tem trabalho fixo.
- (E) a prestação de serviços à comunidade por seis meses, em entidade assistencial.

**Gabarito: D** - O art. 319, V, do CPP prevê o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; as demais opções são penas ou efeitos da condenação, não cautelares.

## DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

- 49.** Constatada a violência doméstica e familiar, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, entre as medidas protetivas de urgência, a
- (A) entrega de cesta básica a entidade assistencial.
  - (B) advertência verbal em audiência de conciliação.
  - (C) prestação de serviços à comunidade, em entidade pública ou assistencial indicada pelo juízo da execução penal local.
  - (D) pena de multa em favor do Estado.
  - (E) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixado limite mínimo de distância.

**Gabarito: E** - O art. 22, III, a, prevê a proibição de aproximação da ofendida, de familiares e testemunhas, com distância mínima; cesta básica e pena pecuniária são vedadas pelo art. 17.

- 50.** O ECA assegura à criança e ao adolescente o direito de ser educados e cuidados sem o uso de
- (A) orientação e advertência verbal dos pais.
  - (B) regras de convivência e limites de horário estabelecidos pela família para as atividades de lazer e de estudo.
  - (C) limites de horário para as atividades de lazer.
  - (D) acompanhamento escolar feito pelos responsáveis.
  - (E) castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção ou disciplina.

**Gabarito: E** - O art. 18-A proíbe o castigo físico e o tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina ou educação.

- 51.** Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência constitui, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
- (A) crime punido com reclusão e multa.
  - (B) contravenção penal punida com prisão simples.
  - (C) ilícito civil, sujeito apenas a indenização.
  - (D) crime punido exclusivamente com multa.
  - (E) infração administrativa punida com advertência.

**Gabarito: A** - O art. 88 pune com reclusão, de um a três anos, e multa, quem pratica, induz ou incita discriminação em razão da deficiência.

- 52.** Segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), todos os seres humanos nascem

- (A) livres, mas com direitos proporcionais à nacionalidade.
- (B) iguais perante a lei, desde que reconhecidos pelo Estado.
- (C) com direitos que variam conforme a condição social.
- (D) livres e iguais em dignidade e direitos.
- (E) com direitos concedidos pelo Estado de origem.

**Gabarito: D** - O art. 1º da DUDH afirma que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem depender de reconhecimento estatal.

- 53.** Quando se afirma que os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes, entende-se que
- (A) cada Estado escolhe livremente quais direitos garantir, conforme as suas tradições culturais e a sua realidade econômica.
  - (B) apenas os direitos civis e políticos podem ser exigidos judicialmente.
  - (C) os direitos sociais prevalecem sempre sobre os individuais.
  - (D) os direitos podem ser suspensos livremente em situação de crise.
  - (E) a efetivação de um direito está ligada à dos demais, não havendo hierarquia absoluta entre eles.

**Gabarito: E** - Indivisibilidade e interdependência significam que os direitos formam um conjunto articulado, sem que se possa proteger uns e ignorar outros.

## CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

**54.** Para os efeitos do CTB, rodovia é a

- (A) via urbana de pista dupla.
- (B) via rural não pavimentada.
- (C) via rural pavimentada.
- (D) via de trânsito rápido urbana.
- (E) via arterial que liga municípios.

**Gabarito: C** - O Anexo I define rodovia como via rural pavimentada; estrada é a via rural não pavimentada.

**55.** Segundo o art. 143 do CTB, a categoria B de habilitação destina-se ao condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a

- (A) seis mil quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
- (B) três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a quatro lugares, excluído o do motorista.
- (C) três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
- (D) três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a vinte lugares, excluído o do motorista.
- (E) oito mil quilogramas e cuja lotação não exceda a dezesseis lugares, incluído o do motorista.

**Gabarito: C** - O art. 143, II, fixa o limite de 3.500 kg de peso bruto total e oito lugares, excluído o do motorista.

## ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**56.** O princípio da eficiência foi inserido expressamente no caput do art. 37 da Constituição Federal pela

- (A) Emenda Constitucional nº 45/2004, no contexto da reforma do Poder Judiciário brasileiro.
- (B) Emenda Constitucional nº 19/1998, no contexto da reforma administrativa.
- (C) Emenda Constitucional nº 1/1969, ainda no regime anterior.
- (D) Constituição Federal de 1988, em sua redação originária.
- (E) Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Gabarito: B** - Os princípios originais eram legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; a EC 19/1998 acrescentou a eficiência.

**57.** Segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, os cargos em comissão são aqueles

- (A) declarados em lei de livre nomeação e exoneração, sem necessidade de concurso público.
- (B) que conferem estabilidade ao ocupante após três anos de efetivo exercício.
- (C) criados por simples decreto, independentemente de lei, para funções de assessoria.
- (D) que dependem de aprovação em concurso público de provas e títulos para a investidura no cargo.
- (E) preenchidos por sorteio entre servidores estáveis do quadro permanente do órgão.

**Gabarito: A** - A investidura em cargo ou emprego depende de concurso, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

**58.** A sociedade de economia mista, na administração indireta, é constituída obrigatoriamente sob a forma de

- (A) fundação pública de direito privado, instituída por escritura e dotação orçamentária.
- (B) autarquia, regida integralmente pelo direito público e com patrimônio próprio.
- (C) sociedade limitada, com capital formado exclusivamente por recursos estatais.
- (D) associação civil sem fins lucrativos, mantida por contribuições dos associados.
- (E) sociedade anônima, com participação majoritária do poder público no capital votante.

**Gabarito: E** - A sociedade de economia mista é pessoa de direito privado, constituída como S.A., com controle acionário do poder público.

## LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

**59.** De acordo com a Lei nº 11.343/2006, quem adquire, guarda ou traz consigo drogas para consumo pessoal, sem autorização, fica sujeito a qual das medidas a seguir?

- (A) Reclusão em regime aberto por até dois anos
- (B) Detenção de seis meses a um ano, em regime semiaberto
- (C) Prestação de serviços à comunidade
- (D) Pagamento de multa como pena principal, sem outra medida
- (E) Perda definitiva do direito de dirigir veículos automotores

**Gabarito: C** - O art. 28 prevê advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo; não há pena privativa de liberdade.

**60.** Nos crimes de tráfico de drogas, a Lei nº 11.343/2006 estabelece que o inquérito policial será concluído no prazo de

- (A) 10 dias, se o indiciado estiver preso, e 30 dias, se estiver solto.
- (B) 15 dias, se o indiciado estiver preso, e 30 dias, se estiver solto.
- (C) 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias, se estiver solto.
- (D) 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 60 dias, se estiver solto.
- (E) 90 dias, se o indiciado estiver preso, e 180 dias, se estiver solto.

**Gabarito: C** - O art. 51 fixa 30 dias para indiciado preso e 90 para solto, prazos que podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado.

## GABARITO FINAL

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01 - A | 02 - D | 03 - D | 04 - A | 05 - A | 06 - E |
| 07 - C | 08 - D | 09 - B | 10 - B | 11 - D | 12 - A |
| 13 - B | 14 - A | 15 - D | 16 - E | 17 - E | 18 - A |
| 19 - C | 20 - C | 21 - D | 22 - A | 23 - C | 24 - E |
| 25 - C | 26 - C | 27 - D | 28 - C | 29 - E | 30 - B |
| 31 - B | 32 - A | 33 - A | 34 - E | 35 - E | 36 - E |
| 37 - D | 38 - B | 39 - D | 40 - B | 41 - B | 42 - A |
| 43 - B | 44 - D | 45 - C | 46 - B | 47 - B | 48 - D |
| 49 - E | 50 - E | 51 - A | 52 - D | 53 - E | 54 - C |
| 55 - C | 56 - B | 57 - A | 58 - E | 59 - C | 60 - C |